

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 942/2531

นางศิริพร พานิชล่อเจริญ

โจทก์

นายอากาว หรืออาก้าว แซ่ผู้

จำเลย

นายอากาว หรืออาก้าว แซ่ผู้ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 77 แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค

จำเลยยื่นคำให้การเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การพร้อมกับยื่นคำร้องขอ
อนุญาตยื่นคำให้การ อ้างว่า จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นได้สวน
คำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง และต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน
54,552.23 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 47,400 บาท
นับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 จนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69,70)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 62 แผ่นที่ 11)
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาว่า จำเลยได้วางหลักประกันไว้ต่อ

ศาลชั้นต้นแล้วหรือไม่

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 47,400 บาท นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 47,400 บาท นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น